



OPINIÃO

(In)constitucionalidade do art. 32 da Lei 4.357 e vedação à distribuição de lucros por devedores tributários

[Maceno Lisboa da Silva](#)

27 de janeiro de 2026, 7h02

[Societário](#) [Tributário](#)

O artigo 32 da Lei nº 4.357/1964, com a redação conferida pelo artigo 17 da Lei nº 11.051/2004, estabelece que pessoas jurídicas que mantenham débito tributário não garantido perante a União ficam impedidas de distribuir lucros, bonificações ou quaisquer participações a acionistas, sócios, diretores e membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos, sob pena de multa correspondente a 50% dos valores distribuídos, limitada a 50% do montante do débito.

A matéria ganhou especial relevância a partir do ajuizamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.161/DF pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na qual se sustenta a inconstitucionalidade da previsão legal que veda a distribuição de lucros por empresas em débito com a União, quando tais débitos não estejam garantidos ou com a exigibilidade suspensa, sob pena de imposição de multa.



Freepik

[APOIO](#)



Assim, o cerne da controvérsia não está na existência de um dever de responsabilidade fiscal por parte das empresas, mas na extensão e na intensidade das restrições impostas como meio indireto de

convertendo-se em mecanismo de coerção incompatível com o devido processo legal.

Débito tributário e exigibilidade

Com efeito, quando se trata desse assunto, cabe, primeiramente, destacar que a interpretação administrativa dos dispositivos em questão oscilou ao longo do tempo.

Nesse sentido, observa-se que, na Nota Técnica nº 2, de 1º de fevereiro de 2006, da Cosit, a Receita Federal sustentou que a expressão “*estar em débito com a União*” seria suficiente para caracterizar a vedação desde a ocorrência do fato gerador, independentemente da constituição formal do crédito por meio de lançamento. Nessa leitura, o lançamento assumiria natureza meramente declaratória, sendo irrelevante para a incidência da proibição.

Posteriormente, contudo, a própria Administração Tributária passou a mitigar tal entendimento. Na Solução de Consulta COSIT nº 570, de 20 de dezembro de 2017, por exemplo, a Receita Federal reconheceu que apenas a existência de crédito regularmente constituído justificaria a aplicação das limitações legais, afastando-se a vedação quando a exigibilidade do crédito estivesse suspensa, qualquer que fosse a causa dessa suspensão.

Logo, o posicionamento da Receita Federal declinou-se no sentido de que não se pode impor restrições ao contribuinte quando o próprio Estado se encontra impedido de exigir o crédito.

O Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar a matéria, no julgamento do REsp 1.115.136, sob a relatoria do ministro Castro Meira (Segunda Turma, j. em 27.03.2012), alinhou-se a

essa compreensão ao afirmar que, estando o contribuinte em situação de regularidade fiscal (inclusive quando cumpridos os termos de parcelamento regularmente celebrado), não subsiste fundamento para impedir a distribuição de lucros ou dividendos.

Dessa forma, a Corte Superior concluiu que, se o crédito não é exigível, não se legitima a imposição de restrições patrimoniais ou operacionais à pessoa jurídica.

Essa premissa revela uma lógica elementar: a existência de débito pressupõe, em contrapartida, a existência de crédito exigível pelo Estado. Onde não há exigibilidade, não há justificativa constitucional para a imposição de limitações severas à autonomia privada e à gestão empresarial.

Spacca



A análise constitucional do tema conduz inevitavelmente ao conceito de sanção política. O Supremo Tribunal Federal, de forma reiterada, tem rechaçado medidas indiretas e desproporcionais utilizadas pelo Fisco como meio de compelir o pagamento de tributos. O núcleo desse entendimento não está na simples restrição de direitos, mas na inadequação e no excesso do meio empregado em relação ao fim arrecadatório pretendido.

Isso porque a vedação à distribuição de lucros, acompanhada de multa expressiva, interfere diretamente na dinâmica normal das sociedades empresárias, afetando o direito de propriedade, a liberdade de iniciativa e o livre exercício da atividade econômica.

Logo, ainda que o objetivo de evitar a dilapidação patrimonial seja legítimo, a Constituição exige que os instrumentos adotados sejam necessários e proporcionais, sobretudo quando já existem mecanismos menos gravosos e mais diretamente vinculados à satisfação do crédito tributário.

Comparação com outras garantias do crédito

O sistema tributário brasileiro já contempla instrumentos específicos para coibir condutas fraudulentas. A presunção de fraude na alienação de bens por devedores com débito inscrito em dívida ativa é exemplo eloquente de proteção eficaz do erário, pois incide apenas quando há risco concreto à satisfação do crédito. Nessas hipóteses, exige-se a demonstração de que não foram reservados bens suficientes para o pagamento da dívida.

Em contraste, os dispositivos ora analisados prescindem de qualquer verificação quanto à efetiva existência de dano ou risco ao crédito tributário. Basta a ausência de garantia formal para que se configure o ilícito, ainda que o devedor possua patrimônio amplamente suficiente para quitar a obrigação. Essa dissociação entre a gravidade da sanção e a realidade econômica do contribuinte evidencia o descompasso com o princípio da proporcionalidade.

Inadequação da vedação absoluta

A distribuição de lucros e bonificações integra a gestão ordinária das sociedades empresárias e, por si só, não caracteriza comportamento fraudulento. A simples ausência de garantia não autoriza presumir a intenção de frustrar o pagamento do tributo, nem legitima a imposição automática de multa elevada. Ao tratar situações desiguais de forma uniforme, a norma acaba por impor restrição excessiva, sacrificando direitos fundamentais sem ganho efetivo para a arrecadação.

A desproporcionalidade manifesta-se, ainda, no fato de que a penalidade independe da comprovação de qualquer prejuízo real ou potencial ao Estado. Mesmo quando o devedor mantém patrimônio suficiente para satisfazer integralmente o crédito, a sanção subsiste, revelando-se desnecessária e excessiva em sentido estrito.

Conclusões

A partir dessas considerações, é possível extrair algumas conclusões centrais:

dilapidação patrimonial é constitucionalmente legítima; contudo, os meios eleitos pelos artigos 32 da Lei nº 4.357/1964, tal como redigidos, extrapolam os limites do necessário, ao impor vedação ampla e automática à distribuição de valores, acompanhada de multa significativa; a disciplina legal aproxima-se do conceito de sanção política, na medida em que utiliza restrições severas e indiretas como forma de pressão para o adimplemento tributário, em afronta ao devido processo legal e ao princípio da proporcionalidade.

Maceno Lisboa da Silva

é advogado tributarista no escritório Rafael Pandolfo Advogados Associados, graduado pelo Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter), pós-graduado em Direito do Estado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudo Tributários (Ibet).

VER COMENTÁRIOS

Tags: [Conselho Federal da OAB](#) [devedores tributários](#) [Distribuição de lucros](#)
[inconstitucionalidade](#) [Receita Federal](#) [superior tribunal de justiça](#)

[compartilhe](#)

Digite seu e-mail

RECEBER

Encontrou um erro? [Avise nossa equipe!](#)

Leia também



OPINIÃO

[Distribuição de dividendos: insegurança às vésperas do vencimento](#)



OPINIÃO

[Isenção na distribuição de lucros aos sócios d empresas do Simples](#)



OPINIÃO

[Nova tributação de dividendos inaugura frente de disputas judiciais](#)



OPINIÃO

[Tributação dos lucros e dividendo sobre o novo modelo tributário](#)



OPINIÃO

[Impossibilidade jurídica de antecipar a aprovação de dividendos](#)



OPINIÃO

[Como impedir tributação do estoque de lucros de sociedade limitada](#)



terça-feira
27 de janeiro de 2026

Consultor Jurídico

Pesquisar



CONJUR

Quem Somos

Equipe

Fale Conosco

PUBLICIDADE

Anuncie na ConJur

Anuários Conjur

ESPECIAIS

Especial 20 anos

Especial 25 anos

PRODUTOS

Livraria

Anuários

Boletim Jurídico

Consultor Jurídico 2026. Todos os direitos reservados.
Rua Wisard, 23 – Vila Madalena – São Paulo/ SP – CEP: 05434-080
ISSN 1809-2829
www.conjur.com.br

